

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO



Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-2021-MIDAGRI-PCC

Lima, 15 de febrero de 2021.

VISTOS:

El Memorándum N°0155-2021-MIDAGRI.PCC-UM, el Informe 04-2021-MIDAGRI-PCC-UPPS/MAPR, y el Informe N°074-2021-MIDAGRI-PCC-UAJ; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1077 se creó el Programa de Compensaciones para la Competitividad, cuyo fin, es elevar la competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños productores, a través, del fomento de la asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas;

Que, mediante Ley N°30975 se modificó y amplió la vigencia del Decreto Legislativo N°1077, aprobándose su Reglamento mediante el Decreto Supremo N°005-2020-MINAGRI, y con Resolución Ministerial N°0128-2020-MINAGRI se aprobó su Manual de Operaciones;

Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, se otorgó vigencia permanente al Programa de Compensaciones para la Competitividad;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 019-2020-MINAGRI-PCC, se aprobó el "INSTRUCTIVO PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA", del Programa de Compensaciones para la Competitividad;

Que, la Jefatura de la Unidad de Monitoreo deriva el Memorándum N°0155-2021-MIDAGRI-PCC-UM con la propuesta de modificación al INSTRUCTIVO PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA en su Anexo N°06 punto 8 literal f), con siguiente redacción: *f) En caso de que el PNT implique el cofinanciamiento de la implementación e instalación de equipos, maquinarias y/o ejecución de obras para procesos centralizados (por ejemplo: Centro de acopio, planta de procesamiento, centro de empaque, etc.), la OA deberá presentar documento, emitido por la entidad competente, que acredite la propiedad o posesión del inmueble o terreno a nombre de la OA, en donde se implementarán los mismos. En caso de*

constancia de posesión, esta debe ser otorgada con las formalidades procedimentales señaladas en la R.M. N°029-2020-MINAGRI el, a fin de que AGROIDEAS pueda ubicar físicamente el terreno en el campo.

En el punto 7.3.5.2 con la siguiente redacción *En el caso de infraestructura productiva centralizada, la UM solicitará documento emitido por la entidad competente que acredite que el terreno donde se construirá sea de propiedad o presente la constancia de posesión a nombre de la OA, otorgada por autoridad competente.*

En caso de constancia de posesión, esta debe ser otorgada con las formalidades procedimentales señaladas en la R.M.N°029-2020-MINAGRIel, a fin de que AGROIDEAS pueda ubicar físicamente el terreno en el campo.

En el Anexo 13 Consideraciones a tener en cuenta para la selección de proveedores y presentación del expediente de No Objeción al Programa AGROIDEAS literal f) *Evidenciar la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, para lo cual deberá remitir los documentos emitidos por entidad competente que acrediten la titularidad o posesión del predio.*

En caso de constancia de posesión, esta debe ser otorgada con las formalidades procedimentales señaladas en la R.M.N°029-2020-MINAGRIel, a fin de que AGROIDEAS pueda ubicar físicamente el terreno en el campo.

En el literal g) *En caso de que el PNT implique el cofinanciamiento de la implementación e instalación de equipos, maquinarias y/o ejecución de obras para procesos centralizados (por ejemplo: centro de acopio, planta de procesamiento, centro de empaque, etc.), la OA deberá acreditar que cuenta con propiedad o posesión del inmueble o terreno en donde se implementarán los mismos, de acuerdo al punto f).*

Que, mediante el Memorándum N°144-2021-MIDAGRI-PCC-UPPS , el Jefe de la Unidad de Presupuesto Planificación y Seguimiento, valida el Informe N°04-2021-MIDGRI.PCC-UPPS/MAPR referente a la propuesta de modificación del Instructivo para Acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología, declarándola favorable;

Que, con el Informe N° 074-2021-MIDAGRI-PCC-UAJ, el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, evaluando la propuesta de modificatoria del instructivo citado, encuentra que existen cuestiones de hecho y de derecho que se detallan en su referido informe legal, que sustentan la aprobación mediante la respectiva resolución de la modificación propuesta; y

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO



Resolución Directoral Ejecutiva N° 022-2021-MIDAGRI-PCC

Con las visación del Jefe de la Unidad de Monitoreo, del Jefe de la Unidad de Presupuesto Planificación y Seguimiento y del Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del Programa, y de conformidad con las facultades otorgadas a la Dirección Ejecutiva y con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el INSTRUCTIVO PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA, en los siguientes términos:

En su Anexo 06 Plan de Negocio de Adopción de Tecnología, punto 8 literal f), con la siguiente redacción: *“f) En caso de que el PNT implique el cofinanciamiento de la implementación e instalación de equipos, maquinarias y/o ejecución de obras para procesos centralizados (por ejemplo: Centro de acopio, planta de procesamiento, centro de empaque, etc.), la OA deberá presentar documento, emitido por la entidad competente, que acredite la propiedad o posesión del inmueble o terreno a nombre de la OA, en donde se implementarán los mismos. **En caso de constancia de posesión, esta debe ser otorgada con las formalidades procedimentales señaladas en la R.M. N°029-2020-MINAGRI** el, a fin de que AGROIDEAS pueda ubicar físicamente el terreno en el campo”.*

En el punto 7.3.5.2 con la siguiente redacción. *“En el caso de infraestructura productiva centralizada, la UM solicitará documento emitido por la entidad competente que acredite que el terreno donde se construirá sea de propiedad o presente la constancia de posesión a nombre de la OA, otorgada por autoridad competente.*

En caso de constancia de posesión, esta debe ser otorgada con las formalidades procedimentales señaladas en la R.M. N°029-2020-MINAGRI el, a fin de que AGROIDEAS pueda ubicar físicamente el terreno en el campo.

En el Anexo 13 Consideraciones a tener en cuenta para la selección de proveedores y presentación del expediente de No Objeción al Programa AGROIDEAS literal f), con la siguiente redacción: *f) Evidenciar la disponibilidad física del terreno o lugar donde se*

ejecutará la obra, para lo cual deberá remitir los documentos emitidos por entidad competente que acrediten la titularidad o posesión del predio.

En caso de constancia de posesión, esta debe ser otorgada con las formalidades procedimentales señaladas en la R.M. N°029-2020-MINAGRI el, a fin de que AGROIDEAS pueda ubicar físicamente el terreno en el campo.

En el literal g) con la siguiente redacción: g) En caso de que el PNT implique el cofinanciamiento de la implementación e instalación de equipos, maquinarias y/o ejecución de obras para procesos centralizados (por ejemplo: centro de acopio, planta de procesamiento, centro de empaque, etc.), la OA deberá acreditar que cuenta con propiedad o posesión del inmueble o terreno en donde se implementarán los mismos, de acuerdo al punto f).

Artículo Segundo.- Deje sin efecto todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por la presente Resolución Directoral ejecutiva.

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución Directoral Ejecutiva, a las Unidades Regionales, a las Unidades del Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para su aplicación. Y se dispone su publicación, en el portal electrónico institucional (www.gob.pe/agroideas).

Regístrese, comuníquese y publíquese.